

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-⊗⊗♠⊗△-006
제 목 소액물품거래 기본계약제도 준수 소홀
관계부서 ⊗⊗♠⊗△, ⊗♣★◇★
조치부서 ⊗⊗♠⊗△, ⊗♣★◇★
내 용

1. 업무개요

회사는 공공기관으로서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다), 「계약예규」, 「계약관리규정」 등에 따라 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있다.

2. 판단기준

「소액물품거래 기본계약제도⁴⁾ 시행기준 개정 및 유의사항 알림」(♥♣♠-840, 2018. 2. 2.)에 따라, 계약담당자는 기본계약 체결 필수 서류⁵⁾를 구비하여 별도 편철 관리하고, 기본계약서 사본은 ERP 시스템(공급업체추가관리)에 등록 관리하여야 한다.

그리고, 기본계약 유효기간(계약체결일로부터 1년) 만료 전 ‘소액물품거래 기본 계약서’(이하 ‘기본계약서’라 한다) 갱신 후 보관 및 첨부를 철저히 하여야 한다.

4) 계약업무 수행시의 편의성을 제고하고 각종 물품의 적기 조달에 기여하고자, 소액물품거래(건당 추정가격 300만 원 미만의 물품의 구매, 제조, 가공, 수리 등의 계약)에 대한 계약 체결시 개별 건마다 계약상대자의 인감 날인하는 불편함을 해소하기 위해 계약상대자와의 기본계약 체결 후 구매자의 개별계약서(주문서) 교부 및 계약상대자의 수락으로 계약이 성립되는 제도

5) ① 사업자등록증명원, ② 인감증명서, ③ 사용인감계, ④ 위임장(대리인의 경우), ⑤ 조세포탈 유무 확인 서약서, ⑥ 계약 보증금 지급각서, ⑦ 하자보증금 지급각서, ⑧ 청렴계약 이행각서, ⑨ 품질보증 이행각서, ⑩ 대가지급 기한연장 합의서(계약상 대자 선택 사항)

또한, 「국가계약법」 제11조 제2항에 따라, 계약서를 작성하는 경우에는 계약담당공무원과 계약상대자가 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정되므로, 기본계약서에 계약상대자가 기명하고 날인하였는지 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

⊗⊗♠⊗△ 계약담당자는 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.) 동안 소액물품거래 기본계약제도를 활용하여 아래 [표 1]과 같이 총 786건의 계약을 체결하였다.

[표 1] ⊗⊗♠⊗△ 소액물품거래 기본계약서 활용 계약 체결 명세

(단위 : 건, 원)

연도	거래유형	계약상대자 수	계약체결 건수	계약금액	비고
2021	물품	35	289	***	
2022	물품	30	212	***	
2023	물품	19	205	***	
2024	물품	8	80	***	
합계		92	786	***	

자료) SAP MM시스템 자료, ⊗⊗♠⊗△ 제출 자료 재구성

그런데, 위 [표 1]의 소액물품거래 기본계약제도 활용 내역의 적정성 점검 결과, 아래 [표 2]와 같이 계약상대자와 체결한 기본계약서의 유효기간이 초과하였음에도 해당 사실을 인지하지 못하고 기본계약서가 유효한 것으로 오인하여 기본계약서 체결 없이 총 315건의 물품 계약을 발주하였다.

[표 2] 소액물품거래 기본계약서 체결 및 시스템 등록 명세

(단위 : 건, 원)

연번	계약상대자명	기본계약서 유효기간	기본계약서 유효기간 이외 계약체결		
			건수	계약금액	계약체결일(기간)
1	(주) %★O&A ♪⊗Z ♯B	2020. 9. 2. ~ 2021. 9. 1.	1	***	2022. 4. 6.
2	(주) ♢■※▽	2021. 2. 24. ~ 2022. 2. 23.	1	***	2022. 5. 25.
3	(주)⓪@	2008. 3. 27. ~ 2009. 3. 26.	1	***	2021. 12. 7.
4	(주)#♥&♠\$@!	2021. 3. 31. ~ 2022. 3. 30.	4	***	2023. 3. 8. ~ 10. 26.
5	(주)▶⓪♠♣♥◀♣⓪ⓧ	2016. 11. 14. ~ 2017. 11. 13.	2	***	2021. 12. 3.

연번	계약상대자명	기본계약서 유효기간	기본계약서 유효기간 이외 계약체결		
			건수	계약금액	계약체결일(기간)
6	(주)Π●○○●€Ξ (구 (주)Π●○○#S)	2014. 9. 16. ~ 2015. 9. 15.	1	***	2021. 12. 28.
7	(주)◎※\$▲√	2016. 11. 14. ~ 2017. 11. 13.	1	***	2021. 1. 26.
8	(주)★♀	2015. 9. 16. ~ 2016. 9. 14.	2	***	2022. 3. 3. ~ 2023. 2. 2.
9	(주)¥▣●	2012. 1. 31. ~ 2013. 1. 29.	3	***	2021. 11. 9. ~ 2022. 11. 2.
10	(주)≡△●▶♠	2014. 9. 26. ~ 2015. 9. 25.	1	***	2021. 12. 13.
11	(주)°F JⓂⓈⓈ●	2024. 1. 23. ~ 2025. 1. 21.	26	***	2021. 11. 24. ~ 2021. 12. 13.
12	(주)目†◆♠Ⓢ&	2015. 5. 15. ~ 2016. 5. 13.	1	***	2023. 1. 9.
13	(주)◆▣●	2010. 2. 23. ~ 2011. 2. 22.	6	***	2021. 12. 13. ~ 2023. 8. 23.
14	(주)♥♣◀▣▣↖ b №	2023. 7. 5. ~ 2024. 7. 3.	3	***	2023. 4. 12. ~ 6. 12.
15	◆♣日♣♥♥	2019. 5. 8. ~ 2020. 5. 6.	2	***	2021. 1. 26.
16	▣♠♣¿	2015. 11. 4. ~ 2016. 11. 2.	5	***	2021. 3. 18. ~ 2022. 3. 3.
17	○‡aj(주)	2013. 5. 6. ~ 2014. 5. 5.	1	***	2021. 4. 29.
18	●◆▣Ⓢ♥♠○●◎◇	2008. 12. 11. ~ 2009. 12. 10.	5	***	2021. 3. 18. ~ 2022. 3. 15.
19	Å♠○○※≪	2014. 8. 5. ~ 2015. 8. 4.	2	***	2021. 12. 13.
20	▣目J♣ⓈΣ ★♠	2019. 11. 7. ~ 2020. 11. 5.	1	***	2022. 5. 13.
21	§≡∂▼	2014. 7. 29. ~ 2015. 7. 28.	1	***	2023. 8. 1.
22	◆□◎】	2008. 2. 22. ~ 2009. 2. 20.	1	***	2022. 1. 19.
23	Å£●¥◆»±↑△■	2014. 11. 21. ~ 2015. 11. 20.	1	***	2021. 9. 29.
24	∈∧■⊥▲【	2008. 3. 24. ~ 2009. 3. 23.	1	***	2023. 8. 16.
25	▶●Ⓜ(주)	2008. 6. 4. ~ 2009. 6. 3.	1	***	2021. 4. 14.
26	@Ⓢ♥¿▶	2018. 10. 5. ~ 2019. 10. 4.	2	***	2022. 11. 24. ~ 12. 3.
27	\$目↗♣(주)	2017. 12. 12. ~ 2018. 12. 11.	2	***	2021. 8. 30. ~ 10. 12.
28	♠ⓈⓈ▣	2010. 8. 24. ~ 2011. 8. 23.	6	***	2021. 12. 3. ~ 2022. 9. 13.
29	II▣†€↘Ⓢ♣j(주)	2008. 7. 1. ~ 2009. 6. 30.	4	***	2022. 11. 28. ~ 2023. 5. 22.
30	%●◀▣▣°F	2018. 3. 2. ~ 2019. 3. 1.	4	***	2021. 11. 15.
31	¥●◆◆÷(주)	2018. 10. 29. ~ 2019. 10. 28.	3	***	2022. 8. 17. ~ 2023. 4. 12.
32	°C☆※●	2012. 7. 12. ~ 2013. 7. 11.	2	***	2021. 9. 29. ~ 11. 9.
33	★♠ [√↑▼▲∈∂÷□◆∞∧주식회사	2012. 3. 20. ~ 2013. 3. 19.	2	***	2021. 1. 21. ~ 2022. 8. 25.
34	주식회사 ▽∴	2015. 2. 6. ~ 2016. 2. 5.	2	***	2022. 4. 19.
35	주식회사 ●◎¥※▼	2015. 5. 11. ~ 2016. 5. 9.	1	***	2021. 12. 10.
36	目●bⓈ	2024. 1. 25. ~ 2025. 1. 23.	181	***	2021. 2. 16. ~ 2023. 11. 16.
37	♠¿▶α(주)●▣영업소	2019. 9. 30. ~ 2020. 9. 28.	1	***	2022. 2. 4.
38	▽↑Å◆(주)	2008. 9. 22. ~ 2009. 9. 21.	3	***	2022. 2. 16. ~ 7. 27.
39	♠♥jⓈ(주)	2010. 8. 24. ~ 2011. 8. 23.	1	***	2021. 11. 24.
40	※°C←▽▲■(주)	2019. 4. 23. ~ 2020. 4. 21.	1	***	2021. 4. 14.
41	○◆»】 °C ●▣Ⓢ(주)	2011. 9. 7. ~ 2012. 9. 5.	1	***	2022. 2. 4.
42	♣№♣♪	2019. 11. 7. ~ 2020. 11. 5.	4	***	2021. 11. 9. ~ 12. 10.
43	▣▣↑Ⓜ€♠(주)	2023. 11. 7. ~ 2024. 11. 5.	2	***	2021. 12. 13. ~ 2022. 9. 28.
44	♥♣J↗◆Σ 주식회사	2020. 7. 30. ~ 2021. 7. 29.	5	***	2021. 8. 18. ~ 2023. 6. 27.
45	Å○=◎◆√★※\$(주)	2008. 3. 14. ~ 2009. 3. 13.	2	***	2021. 1. 14. ~ 2023. 6. 7.
46	▣●●Ⓢ◀◀▲▲◆※	2018. 2. 26. ~ 2019. 2. 25.	4	***	2021. 9. 16. ~ 2022. 11. 22.
47	♠▣♠¿(주)	2008. 3. 28. ~ 2009. 3. 27.	1	***	2022. 3. 7.

